CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

PROCURADOR DEL COMUN
DE CASTILLA Y LEON

FECHA: 20/11/2008
NUMERO SALIDA: 200814380S

Plataforma por el Parque Natural de Candelario
C/ Eras, 4-2
37710 – CANDELARIO
(SALAMANCA)

León, a 17 de noviembre de 2008

Estimada Señora:

Como Ud. ya sabe, con fecha 28 de julio de 2008, se formuló por esta Procuraduría una Resolución dirigida a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, relativa a los hechos que motivaron en su día la queja registrada en esta Institución con el número de referencia **Q/014-2004/07**, de cuyo contenido ya le dimos traslado en su momento.

En su caso concreto, con fecha 13 de noviembre, se ha recibido contestación de la Administración autonómica en la que indica que no veía adecuado seguirla, por los siguientes motivos que pasamos a indicarle:

"En lo que se refiere al primer punto de la misma, en la que se insta a la agilización del PORN del espacio natural Sierra de Candelario, y a su sometimiento a información pública, hay que recordar que la declaración del Espacio Natural Protegido de Candelario y el desarrollo de su plan de ordenación de los recursos naturales es uno de los compromisos de la Consejería de Medio Ambiente para la presente legislatura.

Por ello, tal y como se indicó en la anterior respuesta remitida a esa Institución sobre este asunto, una vez ya elaboradas las Bases para la Ordenación, el Uso y la Gestión del Espacio Natural de Candelario, la Consejería de Medio Ambiente está

trabajando en la elaboración de una propuesta de zonificación, directrices y normativa que sirvan de base a la participación de las entidades locales e intereses sociales del territorio afectado por la Orden de inicio, tal y como establece la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León en su artículo 32.

No obstante, la gran dimensión de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, unido a una tramitación compleja, lenta y garantista, en la que hay que cumplir estrictamente los plazos establecidos, marca el ritmo de tramitación en los expedientes.

Hay que tener en cuenta además que el consenso imprescindible en estos procedimientos hace que la duración de los mismos no dependa solo de la voluntad de la Administración, sino del acuerdo con terceros.

En lo que se refiere al resto de puntos de la Resolución Formal, debemos señalar que la vigilancia del cumplimiento de lo prescrito en las declaraciones de impacto ambiental, y la adopción de medidas en caso contrario, son competencias que la Consejería de Medio Ambiente ejerce en cumplimiento de la Ley.

En consecuencia, dichos puntos no pueden aceptarse, puesto que ello supondría afirmar que esta Administración no lleva a cabo las competencias que tiene atribuidas".

Aunque las Administraciones están obligadas a proporcionar al Procurador del Común la información que éste les requiera, las indicaciones que formula a las citadas Administraciones para la mejor salvaguarda de los derechos de los ciudadanos no son de obligado seguimiento para éstas, que pueden entender que concurren factores que, desde su perspectiva, justifican no aceptar la Resolución concreta que se ha formulado. Sin embargo, esta Procuraduría quiere indicar expresamente que, en ningún momento, se ha sugerido que la Consejería de Medio Ambiente no ejerce las competencias atribuidas por la normativa, sino que, con los puntos recogidos en nuestra Resolución, se ha pretendido recomendar a la Administración autonómica que se adopten las medidas oportunas para compatibilizar las infraestructuras desarrolladas en la estación de esquí "Sierra de Béjar" con los valores a proteger en el futuro Parque Natural de Candelario.

Ello no obstante, el art. 31.1 B) de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, modificada por la Ley 11/2001, de 22 de noviembre, establece que el Procurador del Común de Castilla y León presentará anualmente a las Cortes un informe de sus actuaciones en el que deberá hacer constar las quejas ya investigadas con el resultado obtenido.

En consecuencia se procede al archivo del presente expediente, no sin antes agradecerles la confianza depositada en esta Institución al plantearnos su problema, quedar a su entera disposición y aprovechar la ocasión para transmitirles un cordial saludo.

Atentamente,

LA ADJUNTA

Fdo.: Mª Teresa Cuena Boy